مركز القرن للبحوث والدراسات والاستشارات الشرعية
برنامج البحوث والدراسات
البحوث الفقهية

ضمان القتيل بين الصفين

جمعه

خضر بن حسن بن أحمد السعدي الشافعي السلفي

نسخة مزيدة ومصححة

المقدمة

الحمد لله رب الأرباب، المنير بألطاف المعارف ضمائر أولي الألباب، المنعم عليهم بتذليل الصعاب، وكشف النقاب عن معضلات كل باب، ومشكلات كل كتاب، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم يوم المآب، محمد بن عبد الله وعلى الآل والأصحاب، والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الحساب، وبعد:

فقد جرى حوار بيني وبين أحد فضلاء الأحباب، في حكم من يُقتل في التقاء الطوائف بالسيوف والحِراب، ولم يُعرَف عينُ قاتله من جملة الأحزاب، فزعم أنَّ دِيته على عاقلة الخصوم بلا ارتياب، وأنَّ ما خالف ذلك ضرْبٌ من الباطل يُعاب ولا يُهاب، فدعاني زعمه إلى كتابة ما به يكون في المسألة فصلُ الخطاب، ونقلِ كلِّ ما ذُكر في المسألة عن الأئمة الأقطاب، على نحوٍ مختصَر مستطاب، غيرِ مملٍّ بالإسهاب والإطناب، ولا مخلٍّ بالاقتصار والاقتضاب، والله المسؤول أن يهديني للصواب، ويكتب لي الأجر والثواب، إنه الرحيم التواب.

مسألة: قتيل قتال العصبية الذي لا يعرف قاتله

إذا اقتتلت فئتان من المسلمين وسقط قتيل منهم أو أكثر ولم يعرف عين القاتل، فما الحكم؟

اختلفت آراء العلماء في المسألة إلى خمسة أقوال[١]:

أحدها: أن ذلك يعدُّ لوثا في حق صف خصوم القتيل، فتثبت القسامة عليهم، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو قول عند المالكية بشرط أن يقول القتيل قبل موته: قتلني فلان، أو يشهد على ذلك شاهد واحد.

وأُوردُ طرَفًا من نصوصهم في ذلك:

أولا: من نصوص الشافعية:

قال الرافعي من الشافعية: (إذا تقابل صفان يتقاتلان، وانكشفوا عن قتيل من أحد الصفين، فإن التحموا، واختلط بعضهم ببعض أو كان يصل سلاح أحد الصنفين إلى الآخر، إما رميا أو طعنا أو ضربا، فهو لوث في حق أهل الصف الآخر؛ لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه)[٢]، وأصله في الأم للشافعي؛ إذ قال بعد أن ذكر حكم المزحوم في المسجد؛ وأنه لا بد أن يدعي على واحد بعينه أو جماعة يمكن أن يكونوا كلهم زحموه: (وهكذا إن قتل بين صفين؛ لا يُدرَى من قتله، وهكذا قتل الجماعات في هذا كله)[٣].

---

(١) سيأتي في نهاية الأقوال قول سادس عن ابن حزم.

(٢) العزيز (١٥/١١)، وينظر: نهاية المطلب (٨/١٧)، ونهاية المحتاج (٣٩٠/٧)، وغيرها.

(٣) الأم (٢٤٢/٧).

ولم يذكروا في ذلك خلافًا بينهم؛ إلا أن الماوردي[٤] أورد تفصيلا لم يورده الشيخان، وذكر خلافا في صورة؛ حاصلها: أن يكون القتيل بحيث يصل إليه سلاح الطائفتين ولا تكون إحداهما طالبة والأخرى هاربة، ففيه وجهان:

أحدهما: ما سبق، والثاني: أنه يكون لوثا في حق الفريقين.

وذكر أيضا أنه لو كان فريق القتيل طالبين والآخرون هاربين فاللوث في حق فريقه دون خصومه، وظاهر هذا مخالف لإطلاق الرافعي والأكثرين؛ لكن قد يقال: لا مخالفة؛ فإن محل الكلام السابق حيث لم تكن إحدى الفئتين صائلة على الأخرى وهي دافعة[٥]؛ لما علم في حكم دفع الصائل.

ثانيا: من نصوص الحنابلة:

قال ابن قدامة في تَعداد صوَر اللَّوث في رواية: (الخامس: أن يقتتل فئتان، فيفترقون[٦] عن قتيل من إحداهما، فاللوث على الأخرى)[٧].

لكن هذه الرواية غير معتمدة في مذهب الحنابلة، والمعتمد أن هذا ليس بلوث وإنما اللوث العداوة الظاهرة فقط؛ كما هو ظاهر كلام ابن قدامة وصرح به المتأخرون وسيأتي تقرير المعتمد عندهم.

---

(٤) ينظر: الحاوي (١٣/١٠-١١))، وكفاية النبيه (١٩/٣٦).

(٥) جاء في تبصرة اللخمي من المالكية (١٣/٦٤٦٩): (إذا كان ذلك في مثل ما يكون بين القبائل وكانت إحداهما زاحفة والأخرى دافعة عن نفسها كان دم الزاحفة هدرًا ودم الأخرى قصاصًا)، وهو في الشامل من كتبهم أيضا(٢/٩١٠)، وهو جار على القواعد، ويظهر أن غيرهم لم ينبه عليه لوضوحه.

(٦) كذا والوجه النصب؛ لأنه جزء من التصوير.

(٧) المغني (٨/٤٩٣)، وينظر: الكافي لابن قدامة (٤/٤٧).

ثالثا: من نصوص المالكية:

قال مالك: (ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة)[٨]. واختلفوا في شرحه على قولين أحدهما: (أنه لا قسامة بينهم بدعوى أولياء المقتول على الطائفة التي نازعت طائفته، وأما إذا دمَّى[٩] المقتولُ على واحد منهم أو شهد عليه بالقتل شاهد واحد فالقسامة في ذلك واجبة)[١٠].

توجيه هذا القول:

استند أصحاب هذا القول إلى ظاهر الحال؛ فإن الظاهر أن القتيل إنما قتلته إحدى الطائفتين، والظاهر أن أصحابه لا يقتلونه، فلم يبق إلا أن يكون خصومه هم قتلته؛ فكان ذلك لوثا وقرينة[١١].

ما يترتب على هذا القول:

إذا حلف أولياء الدم وتمت شروط القسامة فإما أن تكون الدعوى قتل خطأ أو شبهه وإما أن تكون قتل عمد، فإن كانت الأولى فالواجب دية على العاقلة، وإن كانت الثانية ففيما يترتب عليها خلاف -نظرًا لاختلاف الفقهاء فيما يستحق بالقسامة- على قولين[١٢]:

---

(٨) المدونة (٤/٦٥٠).

(٩) التدمية أن يقول: دمي عند فلان، أي قتلني فلان. ينظر: القوانين الفقهية (٢٢٩).

(١٠) البيان والتحصيل (١٥/٤٥٣)، وينظر: التفريع (٢/١٩٢)، والنوادر والزيادات (١٤/٧٦-٧٨)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (١٣٤٤)، والتبصرة للخمي (١٣/٦٤٦٩-٦٤٧٠)، ومناهج التحصيل (١٠/٢٧٠)، والشرح الكبير للدردير (٤/٢٩٣) وغيرها.

(١١) ينظر: العزيز (١١/١٥)، ونهاية المحتاج (٧/٣٩٠).

(١٢) ينظر: الحاوي (١٣/١٤)، والمغني لابن قدامة (٨/٤٩٩)، وعقد الجواهر الثمينة (٣/١١٣٦)، ونهاية

أحدهما: القود عند المالكية والحنابلة.

والثاني: الدية في مال القاتل عند الشافعية.

وبه يعلم أنه لا يتصور على هذا القول في العمد ضربُ الدية على عاقلة القاتل.

القول الثاني: أن هذا لا حكم فيه إن لم تكن بين الطائفتين عداوة ظاهرة، وهو ظاهر المعتمد عند الحنابلة.

جاء في الإقناع مع شرحه كشاف القناع: (فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المدعى عليه القتلُ والمقتولِ أو عصبتِه أو سيدِه؛ ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل..... أو **تفرق فئتان عن قتيل**..... فليس بلوث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لو يعطى الناس بدعواهم» الخبر[١٣])[١٤].

لم يصرحوا بأنه لا حكم فيه؛ لكن لما نفَوا اللوث، ولم يذكروا له حكما آخر، واحتجوا بالحديث دل على أنه لا يحكم فيه بشيء؛ على أن مذهبهم لم يتبين لي كما ينبغي؛ فإنه إذا كانت العداوة الظاهرة لوثا، فأي عداوة أظهر من الاقتتال؟

المحتاج (٣٩٦/٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣٣٢/٣)

(١٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٣٦/٣ ح١٧١١).

(١٤) كشاف القناع (٦٩/٦-٧٠).

القول الثالث: أن هذا يوجب القسامة على حق أهل المحلة دون الفريقين؛ إلا أن يدعي ولي الدم على أحد أو جماعة من الفريقين، فلا شيء على أهل المحلة ولا على الفريقين إلا ببينة، وهذا قول الحنفية.

ومن نصوصهم في ذلك: ما جاء في الدر المختار (وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا -أي تفرقوا- عن قتيل فعلى أهل المحلة؛ لأن حفظهما عليهم، إلا أن يدعي الولي على أولئك أو يدعي على بعض معين منهم فلم يكن على أهل المحلة شيء ولا على أولئك حتى يبرهن)[١٥]، قال ابن عابدين: (قوله: حتى يبرهن، أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة)[١٦].

وجه هذا القول كما سبق في النقل: أن حفظ الفريقين على أهل المحلة أي السكان في مكان القتل، فضمنوا إذ لم يحفظوا وحصل القتل بين أظهرهم.

قال الطوري الحنفي: (فإن قيل: الظاهر أن قاتله من غير المحلة وإنه من خصمائه؟

قلنا: قد تعذر الوقوف على قاتله حقيقة فيتعلق الحكم بالسبب الظاهر وهو وجوده قتيلا في محلتهم كذا في النهاية والعناية[١٧].

أقول[١٨]: يرد على هذا الجواب أن يقال: ما بالكم[١٩] تجعلون هذا الظاهر -وهو وجوده قتيلا في محلتهم- موجبًا لاستحقاق القسامة والدية على أهل

---

(١٥) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦٣٦/٦)، وينظر: الهداية مع العناية (٣٨٨/١٠)، والبحر الرائق (٤٥٣/٨).

(١٦) حاشية ابن عابدين (٦٣٦/٦).

(١٧) ينظر: العناية (٣٨٨/١٠).

المحلة، ولا تجعلون[٢٠] ذلك الظاهر -وهو كون قاتله خصماءه من غير أهل المحلة- دفعا للقسامة والدية عن أهل المحلة؛ مع أن الأصل الشائع أن يكون الظاهر حجة للدفع دون الاستحقاق؟ فالأظهر في الجواب أن يقال: الظاهر لا يكون حجة للاستحقاق فبقي حال القتل مشكلا، فأوجبنا القسامة والدية على أهل المحلة؛ لورود النص بإضافة القتيل إليهم عند الإشكال؛ فكان العمل بما ورد فيه النص أولى)[٢١].

وليس المقصود هنا مناقشة الأدلة والحجاج، بل بيان القول ووجهه عند أصحابه.

ما يترتب على هذا القول:

يقسم أهل المحلة أيمان القسامة ثم تضرب الدية على عاقلة أهل المحلة إن كانت الدعوى قتل خطأ، وإن كانت قتل عمد فعندهم في محل الدية اختلاف، قيل: على عاقلة أهل المحلة، وقيل: عليهم دون العاقلة[٢٢].

وبيِّنٌ أن الحنفية لم يوجبوا على خصوم القتيل ولا على عاقلتهم شيئًا.

القول الرابع: وجوب الدية على خصوم القتيل في أموالهم لا على عاقلتهم، وهي الرواية المعتمدة في مذهب مالك.

---

(١٨) القائل الطوري.

(١٩) في الأصل: ما بالحكم، ولعل الصواب ما أثبتُّه، ثم رأيته في طبعة (٢٠١/٩)على الصواب.

(٢٠) في الأصل: يجعلون، وما أثبته أليق بالسياق.

(٢١) تكملة البحر الرائق (٤٥٣/٨-٤٥٤).

(٢٢) ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦٢٧/٦).

وهاك طرفا من نصوصهم في ذلك:

قال ابن أبي زيد القيرواني: (روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك -ونحوه في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون- في القوم يقتتلون، [يريد] من أهل العصبية والثائرة، فيفترقون عن قتيل أو جريح، أن عقل ذلك على الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه، فتضمن كل فرقة ما أصابت من الفرقة الأخرى. قال ابن المواز: في أموالهم. وقاله مالك)[٢٣].

وقال ابن رشد: (قال سحنون وسألت ابن القاسم عمن يوجد قتيلا بين الصفين، قال مالك لا قسامة فيه، وديتُه على الذين نازعوهم، قيل له: على عواقلهم أو في أموالهم؟ قال بل في أموالهم، قيل له: فإن عرف من قتله منهم أيقتل به؟ قال: نعم)[٢٤].

وذكر بعضهم خلافا في وجوب الدية ابتداء أو بعد القسامة[٢٥].

وجه هذا القول: لم أقف له على توجيه، ولعل وجهه: أن الظاهر قتله بسلاح خصومه، ولا يعرف عين من قتله، وليس بعضهم بأولى من بعض، ولا يمكن قتلُهم كلِّهم، فلا أقلَّ من أن يتحملوا الدية، ولا تتحملها العاقلة؛ لأن الظاهر أنه قتل عمد، ولا تحمل العاقلة عمدًا.

---

(٢٣) النوادر والزيادات (٧٦/١٤)، وينظر: البيان والتحصيل (٤٥٣/١٥)، وينظر: التفريع (١٩٢/٢)، والنوادر والزيادات (٧٦/١٤-٧٨)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (١٣٤٤)، والتبصرة للخمي (٦٤٦٩/١٣-٦٤٧٠)، ومناهج التحصيل (٢٦٩/١٠-٢٧٠)، والشرح الكبير للدردير (٢٩٣/٤) وغيرها.

(٢٤) البيان والتحصيل (٥١٨/١٥).

(٢٥) ينظر: مناهج التحصيل (٢٧٠/١٠).

ما الذي يترتب على هذا القول:

وجوب الدية على المقاتلة دون عاقلتهم كما هو صريح النقول.

القول الخامس: أن هذا لوث في حق الفريقين، وبه قال ابن أبي ليلى[٢٦]، وهو وجه للشافعية إذا كان القتيل بحيث يناله سلاح الفريقين كما سبق نقله عن الماوردي.

ووجه هذا القول: أنه يمكن موته بسلاح كلتا الطائفتين، فاستوتا[٢٧].

ما يترتب على هذا القول:

أما على وجه الشافعية فالحكم هنا إذا تمت القسامة كما سبق في أثر القول الأول، ولم أقف على ما يدل على أثر القسامة في مذهب ابن أبي ليلى، فالله أعلم.

ثم وقفت على قول الصنعاني في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا[٢٨] بحجر، أو سوط، أو عصا، فعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله»[٢٩]، قال: (قال في النهاية[٣٠] في تفسير اللفظين:

---

(٢٦) ينظر: المغني (٨/٤٩٣).

(٢٧) المصدر السابق.

(٢٨) ضبط ابن الأثير اللفظين كخِصِّيصَى، وفي بعض المصادر: في عميا في رَمِيٍ. ينظر: تحفة الأشراف (٥/ ٢٢).

(٢٩) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٦)، وغيره.

المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطإ تجب فيه الدية)[٣١]. فدل ظاهر كلام ابن الأثير بعمومه أن الدية على العاقلة سواء أكان القتل خطأ أم عمدًا، ومع أن هذا الظاهر يدل على خطئه أن الحديث المفسَّر إنما هو في شبه العمد إلا أنني خشيت أن يكون هذا هو الحامل للأخ المذكور على ما ذهب إليه، فدعاني ذلك إلى البحث عن هذا الظاهر –ظاهر كلام ابن الأثير– هل قال به أحد، ولم أظفر بشيء سوى قول ابن حزم بعد أن ذكر الحديث من رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم: (وأما خبرا سليمان بن كثير، وبكر بن مضر[٣٢] – فصحيحان، وبهما نقول، وهما خلاف قولهم؛ لأن فيهما: أن من قتل في عمية، أو عميا، فهو خطأ عقله عقل خطأ – فهذا قتيل لا يعرف قاتله، وإذ هو كذلك فليس فيه إلا الدية، وديته دية قتل الخطأ)[٣٣]. فكان هذا قولا سادسا في المسألة هو قول ابن حزم، وهو مبني على عدم تفريقه بين العمد وشبه العمد[٣٤]، والحديث عند جماهير العلماء من أدلة شبه العمد، وألفاظ الحديث ظاهرة بذلك، ولا أظن ابن الأثير يوافق ابن حزم في ذلك؛ لكنه أطلق العبارة اعتمادًا على القرينة فيما يظهر، والعلم عند الله.

---

(٣٠) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: عما.

(٣١) سبل السلام (٢/ ٣٥٠).

(٣٢) الأول حديث ابن عباس والثاني حديث أبي هريرة.

(٣٣) المحلى (١٠/ ٢٧٠-٢٧١).

(٣٤) ينظر: المحلى (١٠/ ٢١٤).

ومثل هذا الإطلاق عند الخطابي أيضًا، فقد قال في شرح الحديث: (ومعناه أن يترامى القوم يوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يتبين ففيه الدية. واختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل:

فقال مالك بن أنس: ديته على الذين نازعوهم.

وقال أحمد بن حنبل: ديته على عواقل الآخرين إلاّ أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة، وكذلك قال إسحاق.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين اللذين اقتتلوا معاً.

وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعاً إلاّ أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلاناً قتله فعليه القود والقصاص.

وقال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود.

وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم)[٣٥].

وما ذكره عن مالك هو كما قدمنا، فإن مالكًا لا يرى شبه العمد كما هو معروف.

---

(٣٥) معالم السنن (٤/ ٢٢).

وما ذكره عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف فيه توضيح لما سبق عن ابن أبي ليلى وأنه في هذه الصورة (شبه العمد) تكون الدية على العاقلة؛ لكن قد يفهم من حكاية الخطابي أن ابن أبي ليلى لا يرى القسامة في هذه الصورة، والحكاية السابقة عنه تدل على ثبوت القسامة.

وما ذكره عن أحمد وإسحاق قريب في مذهب أحمد في شبه العمد؛ لكن لم أر الحنابلة تعرَّضوا لهذه الصورة، وظاهر ما حكاه الخطابي أنه بلا قسامة.

وما ذكره عن الشافعية والحنفية مستقيم على ما سبقت حكايته عن المذهبين كما لا يخفى.

وما ذكره عن الأوزاعي يجامع مذهب ابن أبي ليلى على الاحتمالين السابقين في مذهب ابن أبي ليلى.

وبالجملة فليس في هؤلاء كلهم من يعرف في مذهبه أن دية العمد في هذه الصورة على العاقلة سوى ابن حزم، وبه يعلم أن تشنيعَ منْعِ ضرْب دية العمد على العاقلة لا وجه له، ويكفي أن ما زعمه الحبيب قولٌ في المسألة لابن حزم، والله أعلم.

الخاتمة

وأرى أن أختم بمسألة متعلقة بهذه المسألة زعمها الحبيب المشار إليه، وهو أنه لا يصح التصالح على تقاص الفريقين في قتلاهم؛ بأن تعُدَّ كل طائفة

قتلاها فيطرح ما تساوى ويُدفع لمن فضل لها قتلى دية قتلاهم، ولم أقف من كلام العلماء ما يدل على المنع من ذلك، بل وجدت ما يؤيد صحته وجوازه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل، فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال، فيتقاصان ﴿ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ﴾[٣٦]، وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؛ فإن كان يجهل عدد القتلى، أو مقدار المال: جعل المجهول كالمعدوم، وإذا ادعت إحداهما على الأخرى بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك، وإما أن تقيم البينة، وإما تمتنع عن اليمين فيقضى برد اليمين أو النكول)[٣٧].

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾[٣٨]: (القول الثاني: أن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية، فيُقتَل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء، فأمر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين، بأن يُقاصَّ دية حر بدية حر، ودية امرأة بدية امرأة، وعبد بعبد، فإن فضل لإحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف ولتؤد الأخرى إليها بإحسان..... المعنى الثاني هو مدلول الآية ومقتضاه ولا إشكال عليه؛ بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الآية كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى وما ذكرناه يظهر من وجوه.

---

(٣٦) سورة البقرة: ١٧٨.

(٣٧) مجموع الفتاوى (٨٦/٣٥).

(٣٨) سورة البقرة: ١٧٨.

أحدها أنه قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى﴾ و (القصاص) مصدر قاصَّه يُقاصُّه مُقاصَّةً وقِصاصًا، ومنه مقاصَّة الدينين أحدهما بالآخر، والقصاص في القتلى إنما يكون إذا كان الجميع قتلى كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى، أما إذا قتل رجل رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه..... فإنهم إذا تعادُّوا القتلى وتقاصُّوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحيي هؤلاء وحيي هؤلاء بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق كما هو معروف في فتن الجاهلية والإسلام إنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا فمع التعادل والتناصف الذي يرضى به أولو الألباب لا تبقى فتنة)[٣٩].

هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة، والمقصود بيان خطأ تلك المقالة، وقانا الله من الغواية والضلالة، والصلاة والسلام على من اصطفاه الله وخصه بآخر وأفضل رسالة، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان في كل آن وحالة.

فرغت من تبييضه بعيد أذان عصر يوم السبت ١١/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ

في مدينة برعو- أرض الصومال

ثم أجريت تعديلات وزدت إضافات في أوقات مختلفة آخرها ظهر يوم الأحد ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ

---

(٣٩) مجموع الفتاوى (١٤/٧٤-٧٨)